

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PEMBUATAN GIGI PALSU
CV. PUTRA DISA PRIMA DENGAN LAB SURYA DENTAL**

NO: 058/IKS /PDP/VII/2020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan Belas** bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (.18 - 08- 2025), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan oleh dan antara:

1. **CV. PUTRA DISA PRIMA** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jln. Banjararum Selatan No 3B, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sefrina Trisadi, Sp,DVE** dalam jabatannya selaku Direktur oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 26 tertanggal 26 Nopember 2009** yang telah diterima dan dicatat di dalam database **Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0038017-AH.01.15 Tahun 2021 tertanggal 1 Desember 2021**, selaku Badan Usaha pengelola Klinik :
 - A. **Klinik Mutiara Sehat Singosari** dengan Izin Operasional No. 91201068316640006 tertanggal 16 Desember 2024 diwakili oleh dr. Ekowati Supartinah K.P, MMRS sebagai Kepala Klinik yang beralamat di Perum PTP 23 Blok 1 no. 27 Banjararum Kab Malang
 - B. **Klinik Mutiara Sehat Lawang** dengan Izin Operasional No. 91201068316640005 tertanggal 11 Oktober 2024 diwakili oleh dr. Yulia Bayumurti sebagai Kepala Klinik yang beralamat di JL. JL. Dr. cipto no. 1 RT. 003 RW. 010 Desa Bedali Kec Lawang Kab Malang
 - C. **Klinik Mutiara Sehat Karangploso** dengan Izin Operasional No. 91201068316640003 tertanggal 6 Oktober 2022 diwakili oleh dr. Siti Dewi Ambarwati sebagai Kepala Klinik yang beralamat di JL. Raya Kertanegara RT. 007 RW. 002 Desa Girimoyo Kec Karangploso Kab Malang (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
2. **Lab Surya Dental** yang beralamatkan di Klampok Barat RT. 1 RW. 1 Desa Kucur Dau Kabupaten Malang yang dalam hal ini diwakili oleh **SURIANTO** dalam kedudukannya sebagai pemilik Lab Surya Dental, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lab untuk selanjutnya disebut..... "**PIHAK KEDUA**".

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK)

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) **Perjanjian Kerjasama** selanjutnya disingkat **PKS** adalah Naskah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pembuatan Gigi Palsu, beserta seluruh lampiran – lampiran dan perjanjian tambahan / perubahan (*Addendum / Amandemen / Side letter*) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian.

Pasal 2

LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan Pelayanan Pembuatan Gigi Palsu untuk Pasien **PIHAK PERTAMA**

- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan sanggup dan bersedia dalam menyediakan Pelayanan pembuatan Gigi Palsu sebagaimana dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama ini

Pasal 3

DASAR HUKUM

- (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- (4) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan dasar hukum dan payung hukum bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Penyediaan Pelayanan Pembuatan Gigi Palsu. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh

KEDUA BELAH PIHAK baik pemberi layanan atau pembuatan gigi palsu.

Pasal 5

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini adalah perjanjian Kerjasama tentang pelayanan pembuatan gigi palsu yang dibutuhkan oleh pasien **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengambil model gigi serta mengantar hasilnya pada **PIHAK PERTAMA**
- (3) Tambahan layanan dan/atau pembatasan atas suatu Layanan Kesehatan dalam kasus tertentu akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum atau dilampirkan sebagai tambahan dalam perjanjian ini
- (4) **Pengecualian** atas Layanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. Hak PIHAK PERTAMA:

- (1) Berhak mendapatkan layanan pembuatan gigi palsu oleh **PIHAK KEDUA** sesuai standart kesehatan
- (2) Berhak menolak hasil gigi palsu **PIHAK KEDUA** yang tidak sesuai dengan standart medis dan permintaan. Serta dibuatkan ulang yang sesuai oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Menerima kelengkapan berkas dan ketentuan administratif sesuai ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**
- (4) Mendapatkan pelayanan pengambilan gigi yang akan dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**. Dan hasil gigi palsu akan diantar oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA**.

B. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- (1) Memberikan informasi nama pasien dan nama dokter yang melakukan pemeriksaan protesa gigi kepada **PIHAK KEDUA**. Untuk penandaan pada hasil gigi dan tidak tertukar oleh hasil yang lain.
- (2) Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** hasil pengerjaan gigi palsu kepada **PIHAK KEDUA** setelah berkas tagihan sesuai dengan hasil yang telah dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

A. Hak **PIHAK KEDUA** :

- (1) Berhak mendapatkan informasi nama pasien dan dokter gigi yang melakukan pemeriksaan protesa gigi. untuk penandaan pada hasil gigi palsu
- (2) Berhak mendapatkan pembayaran atas pengerjaan gigi palsu yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA

B. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- (1) Melakukan pengerjaan gigi palsu atas permintaan dari PIHAK PERTAMA dengan standart kesehatan
- (2) Menjaga mutu gigi palsu yang telah dibuat sesuai permintaan PIHAK PERTAMA
- (3) Menyerahkan tagihan atas pengerjaan gigi palsu kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 8
JAMINAN MUTU

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin penuh atas kualitas pengerjaan gigi palsu sesuai standart kesehatan yang telah dipesan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) **PARA PIHAK** menjaga integritas dan hubungan baik dengan tidak membuat dokumen palsu untuk kepentingan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan dokumen palsu tersebut.

Pasal 9
TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN KESEHATAN

- (1) Dalam hal **pasien** membutuhkan layanan pembuatan gigi palsu dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan melakukan cetak gigi yang disesuaikan dengan rahang dan gigi pasien.
- (2) Setelah cetakan selesai. Maka PIHAK PERTAMA menghubungi Lab Surya Dental lewat telepon untuk dapat segera mengambil cetakan gigi
- (3) Kemudian PIHAK KEDUA melakukan pengerjaan gigi palsu, Setelah PIHAK KEDUA mengambil cetakan gigi pada PIHAK PERTAMA
- (4) Setelah PIHAK KEDUA selesai membuat gigi palsu, maka segera mengirim ke PIHAK PERTAMA
- (5) Dan PIHAK PERTAMA melakukan pemasangan pada pasien
- (6) Apabila gigi palsu ini ternyata tidak sesuai dengan pasien, maka PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan ke PIHAK KEDUA untuk dilakukan revisi gigi palsunya. Sampai benar banr pas dengan pasien.
- (7) Setelah gigi palsu sesuai dengan pasien, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan copy nota dengan dilengkapi tanggal, nama pasien, nama dokter yang memesan, jenis pembuatan yang dikerjakan, tarif pengerjaan.

Pasal 10
BIAYA-BIAYA LAYANAN KESEHATAN

1. Penggantian biaya Layanan pembuatan gigi palsu yang diberikan **PIHAK KEDUA** mengacu pada **Tarif** yang disepakati sebagaimana tercantum pada Lampiran Perjanjian ini.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** ingin memberlakukan pembebanan biaya tambahan secara khusus yang tidak dan/atau belum tercantum didalam tarif kepada **PIHAK PERTAMA**, seperti *tambahan pembebanan biaya Administrasi Kerjasama Luar Kota, biaya pembuatan kartu dan lainnya* yang tidak berlaku pada umumnya harus disampaikan terlebih dahulu secara tertulis untuk disepakati bersama sebagaimana dimaksud didalam pasal ini.
3. Setiap perubahan pada **Tarif** yang disepakati dan/atau **Buku tarif** harus diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan, dalam waktu paling lambat **30 (tiga puluh)** hari kerja sebelum pemberlakuan tarif baru tersebut.

Pasal 11
TATACARA PENAGIHAN & PEMBAYARAN BIAYA

1. Tagihan dari **PIHAK KEDUA** harus sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah gigi palsu diserahkan pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Tagihan dari **PIHAK KEDUA** atas Layanan pembuatan gigi palsu kepada **PIHAK PERTAMA** akan dibayarkan dalam waktu paling lambat **30 (tiga puluh) hari kalender**, setelah diterimanya tagihan secara lengkap dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal pemberlakuan tarif baru, **PIHAK KEDUA** belum menyampaikan **Tarif** kepada **PIHAK TARIF** untuk disepakati bersama, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membayar sesuai tarif yang sudah disepakati bersama oleh **para pihak (tarif lama)**.
4. **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen tagihan yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila dokumen penagihan belum lengkap atau apabila **PIHAK PERTAMA** masih memerlukan dokumen tambahan maka **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi dokumen yang dimaksudkan guna memperlancar proses pembayaran ke **PIHAK PERTAMA**.
5. Pembayaran klaim–klaim akan dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan proses pemindah bukuan bank (bank transfer) ke :

CV. PUTRA DISA PRIMA

Nama Penerima : PUTRA DISA PRIMA CV
Nama Bank : BCA
Cabang : Singosari
Nomor Rekening : 368-666-2016

LAB SURYA DENTAL

Nama Penerima : SURianto
Nama Bank : BCA
Cabang : GALUNGGUNG
Nomor Rekening : 4401316749

Setiap perubahan rekening Bank harus diberitahukan kepada **PIHAK pertama** selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.

Pasal 12
MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu kerja sama pelayanan perawatan dan/atau pengobatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dengan evaluasi setiap tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 bulan Agustus Tahun 2030
- (2) Apabila tidak ada pemberitahuan dan konfirmasi dari PARA PIHAK mengenai pengakhiran kerjasama, maka perjanjian kerjasama akan diperpanjang secara otomatis.

Pasal 13
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat putus atau berakhir, apabila:
 - a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Tujuan yang diperjanjikan tidak tercapai;

- c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar isi Perjanjian Kerjasama setelah dilakukan
- (2) Dengan putusnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **Para Pihak** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 15 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam PKS ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya PKS ini oleh salah satu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan kedua belah pihak, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*, pihak-pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian.
- (3) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* lalai atau sengaja untuk tidak melaporkan kepada pihak lainnya akan kejadian *force majeure* yang menimpanya, maka pihak yang mengalami *force majeure* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan PKS ini sampai dengan tanggal pemberitahuan dari pihak yang mengalami *force majeure* kepada pihak lainnya.
- (4) Semua kerugian yang diderita satu pihak yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya, sebatas pihak yang terkena dampak daripada *force majeure* telah berusaha sebaik-baiknya untuk terhindar dari *force majeure* dan telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (5) *Force majeure* tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi pembayaran tersebut dapat ditunda, dengan ketentuan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan, denda, pengurangan hal atau pembebasan atas kewajiban.

Pasal 16 **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima dari salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:

- (1) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
- (2) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.

Pasal 17

CONTACT PERSON

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan juga melalui telepon secara langsung dan ditujukan ke alamat sebagai berikut

1. PIHAK PERTAMA,

1) CV. PUTRA DISA PRIMA

Bagian : Koordinator Klinik & Administrasi
Email : mutiarasehatmalang@gmail.com
UP : Hardina Favorita, SAB
Hp : 085855179127

2. PIHAK KEDUA

LAB SURYA DENTAL

Alamat : JL.Klampok Barat RT. 1 RW. 1 Desa Kucur Dau Kabupaten Malang
Telp. : 082139646197

Pasal 18

PENUTUP

- (1) Perubahan atas ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang telah dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- (2) Tiap-tiap lembar yang merupakan bagian dari perjanjian ini adalah sama, diparaf oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat atas kesepakatan bersama untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan
- (4) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani oleh yang mewakili masing-masing pihak, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
CV. PUTRA DISA PRIMA

PIHAK KEDUA
LAB SURYA DENTAL

dr. Sefrina Trisadi, Sp,DVE
Direktur

Surianto
Pemilik